

0002231-33.2017.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... que o acusado estava em local típico de tráfico.

Em juízo, o réu negou a acusação, dizendo que estava no local para comprar drogas.

A prova é manifestamente precária para a imputação de tráfico de entorpecentes, já que houve diminuta quantidade de drogas apreendida e o depoimento do único policial ouvido foi vago e precário a respeito de questões elementares do tipo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0002231-33.2017.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002231-33.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ANDERSON DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 11 de setembro de 2017, por volta das 15h00, na rua André Rovai, 100, Bonfim, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) microtubos do tipo eppendorf de cocaína pesando 2,19g e 01 (um) invólucro plástico contendo 0,09g de cocaína na forma de crack, substância entorpecente e que determina dependência física ou psíquica (laudo de constatação de fls. 16/18), sendo também apreendida a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12).

Denúncia recebida em 28 de setembro de 2017 (fls. 80).

Réu citado (fls. 95). Resposta apresentada (fls. 108/117).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final o réu foi interrogado.

Nas razões finais orais o Ministério Público requereu a desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a desclassificação para artigo 28 da Lei nº 11.343/06, redução de pena, regime aberto e substituições.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão às partes. O conjunto probatório não é concludente para o crime de tráfico de drogas, reclamando desclassificação para uso.

O único policial ouvido (o outro é falecido, restando prejudicada a oitiva) não se recordou dos fatos, esclarecendo que leu o boletim de ocorrência. Disse que com o réu apreendeu pequena quantidade de drogas, descrevendo o produto da apreensão de forma diferente ao narrado na denúncia. Não presenciou o réu em atos de mercancia ilícita, não realizou campana prévia e também não se lembrou da apreensão de dinheiro. Informou que o acusado estava em local típico de tráfico.

Em juízo, o réu negou a acusação, dizendo que estava no local para comprar drogas.

A prova é manifestamente precária para a imputação de tráfico de entorpecentes, já que houve diminuta quantidade de drogas apreendida e o depoimento do único policial ouvido foi vago e precário a respeito de questões elementares do tipo penal, como o tipo de entorpecente encontrado. Obtempero que policial também não narrou atos de mercancia, não realizou campana e não foram arroladas testemunhas presenciais.

A prova se resume a uma pseudo-confissão extrajudicial, não confirmada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível a condenação do réu com lastro apenas na prova indiciária, sob pena de nulidade, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Logo, em que pese os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, as provas produzidas durante a instrução são insuficientes para condenação segura de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, como bem ponderado pelas partes, a situação diagnosticada mais se amolda à infração penal prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, porquanto houve apreensão dos entorpecentes e o réu assumiu que estava no local para comprar drogas.

Em face de todo o exposto, DESCLASSIFICO o delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, em decorrência, aplico a medida de advertência ao acusado ANDERSON DA SILVA, qualificado nos autos, cuja audiência será realizada de forma híbrida (presencial para o acusado e palestrantes, e virtual para os demais), no dia 02 de setembro de 2022, às 14:00h. A palestra será realizada na sede da Comunidade Terapêutica "Filhos da Luz", situada na Avenida Rui Barbosa, 3243 - Vila Santa Terezinha - Carapicuíba - SP.

Defiro a incineração da droga, com as cautelas necessárias previstas em lei.

Considerando que a sentença foi prolatada em audiência, desnecessária a intimação das partes, que saíram cientes. Homologada a desistência recursal. O réu foi intimado da audiência de advertência.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Osasco, 19 de maio de 2022.